

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
ALCALDÍA



ALC15S001E

ALC/2021/23

25-02-21

AYUNTAMIENTO DE LLANES
SALIDA
Fecha 25/02/2021 13:00:27
Num. 2888

Asunto

ALEGACIONES

N/REF: RT 0073/2021

Interesado

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN
PÚBLICA

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
OFICINA DE RECLAMACIONES DE ADMINISTRACIONES
TERRITORIALES

CALLE JOSE ABASCAL Nº 2, 5º; 28003 MADRID

N/REF: RT 0073/2021

Sr. Director de la Oficina de Reclamaciones,

Con fecha 8 de febrero de 2021 a las 18:19 fue recibido en el Ayuntamiento de Llanes la remisión de reclamación presentada al amparo de la Ley 19/2013 de 9 diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno AAI(Oficina de reclamaciones de administraciones territoriales)para que se presentarán alegaciones frente a la omisión de contestación a la solicitud de Raúl Gutiérrez Salgado de información relativa frente a la omisión de contestación a su solicitud de información relativa a llamadas realizadas a la Policía local.

De este modo se presentan las siguientes alegaciones:

Adjuntamos informe de la Policía Local de Llanes de fecha 24 de febrero de 2021 acerca de los requerimientos por supuesta contaminación acústica, en el que se detalla lo siguiente:

"Vistos los archivos documentales existentes en este cuerpo policial, de modo particular las órdenes de servicio correspondientes a los meses de julio y agosto del año 2020, se constata la existencia de una llamada telefónica, recibida a las 23:10 horas del día 17 de julio del 2020,"quejándose de música alta en el Club "Marítimo de Celorio".

Consecuente con dicha llamada, se desplaza al lugar una patrulla de la policía local, junto con otra patrulla de la Guardia Civil, los cuales no apreciaron la existencia de infracción al ordenamiento legal por la actividad en dicho establecimiento, dado que el volumen de la música no parecía excesivo. Seguidamente, los agentes actuantes trataron de identificar a la persona alertante y ésta, que se encontraba en su domicilio, les dijo que bajaba; pero, tras haber sido advertido por los agentes de la existencia en dicho domicilio de unas cámaras de videovigilancia enfocadas hacia la vía pública, se negó a abrir la puerta y facilitar su identificación".

Adjuntamos contestación a D. Raúl Cándido Gutiérrez Salgado, que aportó el mismo al Ayuntamiento de Llanes con fecha de registro de 9 de febrero de 2021, por parte de la Dirección General de la Guardia Civil, Puesto de Llanes, en el que se relatan una serie de llamadas del 17 de

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
ALCALDÍA



ALC15S001E

ALC/2021/23

25-02-21

julio de 2020 a las 23:22, el 18 de julio de 2020 a las 03:17 horas y el 25 de julio de 2020 a las 01:45 horas.

En el escrito se pone de manifiesto:

"Que con carácter previo es preciso señalar que esta unidad carece de instrumental de medición acústica y de la formación requerida para utilizarlo, así como de competencias en temas relativos a ruidos, siendo competente para ello según la Ley de Bases de Régimen Local el Ayuntamiento de la localidad de Llanes a través de su Cuerpo de Policía Local.

Que respecto a su llamada siendo las 23:22 horas del día 17 de julio de 2020, existe constancia de que la patrulla perteneciente a esta unidad que prestaba servicio en el tramo horario acudió al aviso, comprobando que efectivamente había un concierto en el Club de Regatas de Celorio. Se hacen gestiones junto con la patrulla de la Policía Local, que también acudió al lugar, descubriendo que el recinto tenía licencia para celebrar conciertos hasta las 00:00 horas, por lo que la actividad estaría conforme a la normativa vigente. Se trata de identificar al alertante y este se niega a abrir la puerta y a facilitar su documentación. A juicio de los guardias actuantes, el volumen de la música tampoco parecía excesivo. Vistas las circunstancias, se da por concluida la actuación y se continúa servicio.

Que respecto a su llamada siendo las 03:17 horas del día 18 de julio de 2020, no hay constancia de que acudiera a ese aviso la patrulla perteneciente a esta unidad que prestaba servicio en ese tramo horario.

Que respecto a su llamada siendo las 01:45 horas del día 25 de julio de 2020, se desconoce la información requerida dado que el servicio en este tramo horario no fue realizado por componentes de esta Unidad.

Que adicionalmente tuvo entrada en esta unidad una denuncia interpuesta por V. por los mencionados hechos, la cual fue remitida a la Policía Local de Llanes por la razón de competencia anteriormente reseñada."

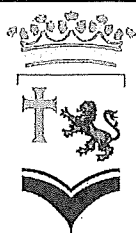
En último lugar, aportamos informe por parte de la Policía Local de Llanes acerca de la imposibilidad por parte de la misma de realizar mediciones acústicas por cese de la actividad.

Llanes, 25 de febrero de 2021

RIESTRA ROZAS,
ENRIQUE
ROZAS

25/02/2021 12:58
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LLANES

Ayuntamiento de Llanes



Negociado
POLICIA LOCAL ADMINISTRACION

4K0C 024J 132T 656P 18AM



PAD15I037S

RES/2020/235

24-02-21 12:53

Asunto

Informando requerimientos por supuesta
contaminación acústica.

Interesado

RAUL GUTIERREZ SALGADO
C/ MARQUES DE TEVERGA 20 6º E, S/N
33005 - OVIEDO
ASTURIAS

En cumplimiento a lo interesado, relativo a la reclamación presentada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por Raúl Gutiérrez Salgado frente a la omisión de contestación a su solicitud de información relativa a llamadas realizadas a la Policía Local, informo:

Vistos los archivos documentales existentes en este cuerpo policial, de modo particular las órdenes de servicio correspondientes a los meses de julio y agosto del año 2020, se constata la existencia de una llamada telefónica, recibida a las 23:10 horas del día 17 de julio del 2020, *"quejándose de música alta en el Club Marítimo de Celorio"*.

Consecuente con dicha llamada, se desplaza al lugar una patrulla de la policía local, junto con otra patrulla de la Guardia Civil, los cuales no apreciaron la existencia de infracción al ordenamiento legal por la actividad en dicho establecimiento, dado que el volumen de la música no parecía excesivo. Seguidamente, los agentes actuantes trataron de identificar a la persona alertante y ésta, que se encontraba en su domicilio, les dijo que bajaba; pero, tras haber sido advertido por los agentes de la existencia en dicho domicilio de unas cámaras de videovigilancia enfocadas hacia la vía pública, se negó a abrir la puerta y facilitar su identificación.

En Llanes

GOMEZ LOPEZ, MIGUEL
Inspector Jefe de la Policía
Local
24/02/2021 12:56



PORTADA NORMALIZADA DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO

TIPO DE DOCUMENTO ELECTRÓNICO COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA DE DOCUMENTO EN PAPEL Esta portada no forma parte del documento original en papel
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SEGURA  1W07 6916 061D 1N0R 14B1

METADATOS (TEXTO)	
Identificador	SAC15E04G0
Número/Año	1437 /2021
Dependencia Captura	SERVICIO INTEGRAL DE ATENCION CIUDADANA
Usuario Captura	MGM
Interesado Principal	CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO null
Representante	
Descripción	ESCRITO PUESTO GUARDIA CIVIL
Páginas	1 (excluyendo esta portada)
Fecha Documento	
Fecha Registro	09/02/2021 09:38:22
Fecha Captura	09-02-2021
Valor CSV	1W07 6916 061D 1N0R 14B1

FIRMA DIGITAL

AYUNTAMIENTO DE LLANES
ENTRADA
Fecha 09/02/2021 09:38:22
Num. 1437

AVISO LEGAL

Este documento electrónico ha sido generado mediante captura y compulsa electrónica por la autoridad competente, resultando una copia electrónica auténtica de documento en papel conforme a los artículos 27 y/o 16.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Esquema Nacional de Interoperabilidad y las Normas Técnicas de Interoperabilidad, siendo custodiado en el sistema de información corporativo de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad y teniendo la misma validez y eficacia que los documentos originales.

Se puede verificar este documento en la sede electrónica del Ayuntamiento de Llanes.



MINISTERIO
DEL INTERIOR



DIRECCIÓN GENERAL
DE LA GUARDIA CIVIL

COMANDANCIA DE GIJÓN
PUERTO DE LLANES

O F I C I O

Número: 97

S/REF: N° EXPEDIENTE 026-288756

N/REF: DMS/

FECHA: 26 de enero de 2021

ASUNTO: Contestando escrito

DESTINATARIO: D. RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO (09391472C)

Con respecto a su solicitud de lo actuado por las patrullas de la Guardia Civil que acudieron a sus requerimientos en relación a una supuesta contaminación acústica en vivienda sita en la localidad de Celorio-Llanes (Asturias), se participa:

Que con carácter previo es preciso señalar que esta unidad carece de instrumental de medición acústica y de la formación requerida para utilizarlo, así como de competencias en temas relativos a ruidos, siendo competente para ello según la Ley de Bases de Régimen Local el Ayuntamiento de la localidad de Llanes a través de su Cuerpo de Policía Local.

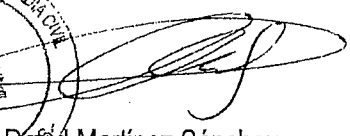
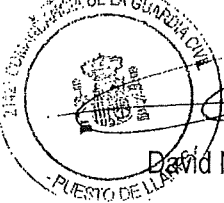
Que respecto a su llamada siendo las 23:22 horas del día 17 de julio de 2020, existe constancia de que la patrulla perteneciente a esta unidad que prestaba servicio en el tramo horario acudió al aviso, comprobando que efectivamente había un concierto en el Club de Regatas de Celorio. Se hacen gestiones junto con la patrulla de la Policía Local, que también acudió al lugar, descubriendo que el recinto tenía licencia para celebrar conciertos hasta las 00:00 horas, por lo que la actividad estaría conforme a la normativa vigente. Se trata de identificar al alertante y este se niega a abrir la puerta y a facilitar su documentación. A juicio de los guardias civiles actuantes, el volumen de la música tampoco parecía excesivo. Vistas las circunstancias, se da por concluida la actuación y se continúa servicio.

Que respecto a su llamada siendo las 03:17 horas del día 18 de julio de 2020, no hay constancia de que acudiera a ese aviso la patrulla perteneciente a esta unidad que prestaba servicio en ese tramo horario.

Que respecto a su llamada siendo las 01:45 horas del día 25 de julio de 2020, se desconoce la información requerida dado que el servicio en ese tramo horario no fue realizado por componentes de esta Unidad.

Que adicionalmente tuvo entrada en esta unidad una denuncia interpuesta por V. por los mencionados hechos, la cual fue remitida a la Policía Local de Llanes por la razón de competencia anteriormente reseñada.

EL SARGENTO COMANDANTE DE PUESTO


David Martínez Sánchez


Ayuntamiento de Llanes



Negociado
POLICIA LOCAL ADMINISTRACION



📄 PAD14I06YD

📁 RES/2020/235

02-10-20 12:34

Asunto

Mediciones acústicas

Interesado

RAUL GUTIERREZ SALGADO
C/ MARQUES DE TEVERGA 20 6º E, S/N
33005 - OVIEDO
ASTURIAS

Con relación a la solicitud para realizar mediciones acústicas en el Club Marítimo de Celorio, con ocasión de sus actuaciones durante los meses de julio y agosto, se participa que no resulta posible llevar a cabo dichas mediciones actualmente, por cese de la actividad.

En Llanes

GOMEZ LOPEZ, MIGUEL
Inspector Jefe de la Policía
Local
02/10/2020 12:41

